



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/41/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום**

**ברנשטיין פנחס יונתן פליפה
באמצעות ב"כ עו"ד עאסלה חאתם**

התובע:

-נגד-

**שורף יונתן
השומר 46, טבריה**

הנתבע:

החלטה

1. הצדדים בעלי דירות בבית משותף ברחוב השומר 46 טבריה הידוע כגוש 15075 חלקה 4 (להלן - **הבית המשותף**)
2. בכתב התביעה ביקש התובע לחייב את הנתבע ב-95,000 שח בגין נזקים שלפי הטענה גרם הנתבע לתובע. בסעיף 4 לכתב התביעה והן בסעיף 10 לכתב התביעה מצוין כי מדובר בתביעה נזיקית.
3. בהחלטה מיום 19.03.25 הוריתי לתובע לנמק מהו מקור סמכותי העניינית לדון בתביעה. בתגובת התובע שהוגשה היום (20.03.25) נטען כי דירת התובע והן דירת הנתבע נמצאים בבית משותף.
4. מצאתי שהתביעה אינה מצויה בגדרי סמכות העניינית, זו קבועה בסעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969:

(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59ה עד 59י, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/41/2025

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר
המשנה לדורות.

5. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע בצורה מפורשת ודווקנית את סמכויות המפקח על רישום מקרקעין, בעניינים הבאים:

- א. סמכות ייחודית לדון בסכסוכים בדבר זכויותיהם וחובותיהם של בעלי דירות בבית המשותף לפי התקנון החל על הבית המשותף;
- ב. סמכות ייחודית לדון בסכסוכים לפי הוראות חוק המקרקעין המנויות בסעיף הנ"ל ובנושאים המנויים בדברי חקיקה אחרים;
- ג. סמכות (מקבילה לבית משפט) לדון בסכסוך בין בעלי דירות בעוולת הסגת גבול של בעל דירה לדירה אחרת או לרכוש המשותף.

6. סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לדון בתביעה שעילתה נזקים שגרם בעל דירה לדירה אחרת נובעת מסעיף 3(ב) לתקנון המצוי, הקובע ש "**בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי-ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון**", וזאת מכוח סמכותו על פי סעיף 72 לחוק המקרקעין, לדון ב"סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון" (הדגשה שלי-ע"מ).

7. מלשונו של סעיף 3(ב) לתקנון המצוי נמצא שסמכותו של המפקח על רישום מקרקעין מוגבלת לכאורה למתן צו עשה לתיקון הליקויים בדירה האחרת; אלא שבפסיקה הורחבה סמכותו של המפקח לפסוק צו עשה לתיקון הנזקים שנגרמו למבנה הדירה שניזוקה. אמנם, במקרים מסוימים יינתן פיצוי כספי במקום צו עשה לתיקון הנזקים בדירה שנפגעה; אך זאת כאשר מתן צו לתיקון נזקי הרטיבות בדירה שניזוקה אינו אפשרי או אינו רצוי (אם בשל היקפו וטיבו של התיקון ואם בשל יחסי הצדדים); ויודגש, מדובר בפיצוי כספי כחלופה לצו עשה לתיקון הדירה שנפגעה, ולצורך מוגדר של השבת מצבו הפיזי של הדירה לקדמותו; כלומר, פיצוי בגין נזקים ישירים שנגרמו למבנה הדירה ע"י הדירה האחרת.

8. לסיכום, סעד כספי בגין נזקים שנגרמו לדירה בשל ליקויים בדירה האחרת, יינתן בתנאי שמדובר בסעד **נילווה ומשני** לתביעה העיקרית (מתן צו עשה לתיקון הליקויים בדירה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/41/2025

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(האחרת); ומכול מקום הסעד הכספי שיינתן מוגבל לתיקון הנזקים במבנה (ככלל מדובר בתיקוני טיח וצבע). כשמדובר בתביעה כספית גרידא, שאינה מלווה בסעד שבסמכות המפקח לתת (צו עשה מכוח סעיף 3 לתקנון המצוי) - אין המפקח מוסמך לדון בתביעה [ראו: אריה איזנשטיין **יסודות והלכות בדיני מקרקעין** - חלק שלישי בתים משותפים, 349-350 (2001)].

9. הואיל ובכתב התביעה מבוקש סעד כספי כסעד עצמאי, ולא כסעד נלווה לצו עשה לתיקון הליקויים בדירת הנתבע, ומשמדובר בסעדים נזיקיים במובהק, הרי שהתביעה חורגת מגדרי סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין [ראו: ד"נ 20/73 **שמע נ' סדובסקי** פד"י כח (1) 730 (1974); ע"א 2295/01 **מנחמי בוני מגדלי דוד ר"ג בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' ז' בוטינסקי רמת גן** (נבו 30.6.2002); רע"א (י-ם) 38744-06-16 **הושיאר נ' אברהם רחמים** (נבו 09.03.2017); ע"א (ת"א) 1480/02 **גרש נ' נציגות הבית המשותף** (נבו 9.7.2003); עש"א (מחוזי-ת"א) 34810-10-18 **רבין נ' נציגות הבית המשותף ברחוב רמז 35 תל אביב** (נבו 15.4.2019)].

10. בנסיבות העניין, ומכוח סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, אני מורה על העברת התביעה לבית משפט השלום בנצרת, לו הסמכות העניינית לדון בתובענה. מזכירות תעביר את התיק לנשיא בתי משפט השלום במחוז צפון, לצורך ניתובו לשופט.

11. משעניין הסמכות העניינית לא הועלה על ידי הנתבע, אין צו להוצאות.

12. בעניין האגרה ששולמה בהליך שלפניי - בהתאם ל"הוראת ביצוע בעניין תשלום אגרה בתביעה שהועברה מבית משפט ובתביעה שהועברה לבית משפט" של הממונה על המרשם וראש הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים - האגרה תושב לתובעת, לאחר שתגיש למזכירות הלשכה אישור על תשלום אגרת התביעה בבית המשפט המוסמך.

מזכירות תשלח את ההחלטה לתובע, ותבצע העברה כנדרש.

ניתנה היום, כ' אדר תשפ"ה, 20 מרץ 2025, בהעדר הצדדים.

עינת מידן בלום
מפקחת על רישום מקרקעין